

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5185/2533

นายวีระ โฮ กับพวก
พันตำรวจโทเต็มศักดิ์ ช้างแก้ว

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา

พ.ร.บ.สัญญาชาติ พ.ศ.2508 มาตรา

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งเก้า เป็นคนสัญชาติไทย จำเลยอ้างว่าโจทก์ทั้งเก้า เป็นคนญวนอพยพ แล้วเพิ่มชื่อโจทก์ทั้งเก้า ลงในทะเบียนบ้านคนญวนอพยพ โจทก์ทั้งเก้า ได้บอกกล่าวให้จำเลยถอนชื่อออกจากทะเบียนบ้านคนญวนอพยพแล้ว แต่จำเลยยังยืนยันว่าโจทก์ทั้งเก้า เป็นคนญวนอพยพ ขอให้ศาลพิพากษาว่าโจทก์ทั้งเก้า เป็นคนสัญชาติไทย ให้จำเลยถอนชื่อโจทก์ทั้งเก้า ออกจากทะเบียนบ้านคนญวนอพยพ แต่ปรากฏว่าโจทก์ทั้งเก้า ขอทำบัตรประจำตัวญวนอพยพด้วยความสมัครใจและโจทก์ทั้งเก้า ไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดซึ่งแสดงว่าโจทก์ทั้งเก้า ได้ไปแจ้งขอให้ถอนชื่อออกจากทะเบียนบ้านญวนอพยพจริง จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้โต้แย้งสิทธิเรื่องสัญชาติของโจทก์ทั้งเก้า โจทก์ทั้งเก้าไม่มีอำนาจฟ้อง.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งเก้าเป็นคนสัญชาติไทย เพราะเกิดในราชอาณาจักรไทย และเป็นบุตรของนางไลคนสัญชาติไทย ปี.พ.ศ.๒๕๑๔ จำเลยอ้างว่าโจทก์ทั้งเก้าเป็นคนต่างด้าวเป็นญวนอพยพ แล้วเพิ่มชื่อโจทก์ทั้งเก้าลงในทะเบียนบ้านคนญวนอพยพ

เลขที่ ๖๔๐ ถนนสรรพสิทธิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี โจทก์ทั้งเก้าได้บอกกล่าวให้จำเลยถอนชื่อออกจากทะเบียนบ้านคนญวน
อพยพแล้วแต่จำเลยยังยืนยันว่า โจทก์ทั้งเก้าเป็นคนญวนอพยพขอให้พิพากษาว่า
โจทก์ทั้งเก้าเป็นคนสัญชาติไทย ให้ถอนชื่อโจทก์ทั้งเก้าออกจากทะเบียนบ้านคนญวน
อพยพ

จำเลยให้การต่อสู้คดีหลายประการ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์ทั้งเก้าเป็นผู้มีสัญชาติไทยให้จำเลยถอนชื่อโจทก์
ทั้งเก้าออกจากทะเบียนบ้านคนญวนอพยพ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ทั้งเก้าฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งเก้าและบิดามารดาของโจทก์ทั้งเก้าขอทำบัตร
ประจำตัวญวนอพยพด้วยความสมัครใจ โจทก์ทั้งเก้าไม่มีพยานหลักฐานอื่นซึ่งแสดง
ว่าโจทก์ทั้งเก้าได้ไปแจ้งสำนักงานกิจการญวนอพยพจังหวัดอุบลราชธานี ขอให้ถอน
ชื่อโจทก์ทั้งเก้าออกจากทะเบียนบ้านคนญวนอพยพจริง คดียังฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้โต้
แย้งสิทธิเรื่องสัญชาติของโจทก์ทั้งเก้า โจทก์ทั้งเก้าจึงไม่มีอำนาจลง

พิพากษายืน.

(สุวิทย์ ธีรพงษ์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

ศาลจังหวัดอุบลราชธานี - นายวิชา มหาคุณ

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญศรี กอบบุญ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------